

GOBIERNO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

LAURA G. YDRACH VIVONI	CIVIL NÚM.: SJ2025CV11524
DEMANDANTE	
V.	
JOHN O'GRADY	SOBRE: INJUNCTION
	PRELIMINAR Y PERMANENTE Y
DEMANDADO	SENTENCIA DECLARATORIA
MUNICIPIO DE SAN JUAN, AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICAY LUMA ENERGY, LLC	
PARTE INDISPENSABLE	

MOCIÓN EN SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN
POR FALTA DE PARTE INDISPENSABLE

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece el **Municipio Autónomo de San Juan**, (en adelante “Municipio”) por conducto de la representación legal que suscribe y, muy respetuosamente, expone, alega y solicita:

- El 30 de diciembre de 2025, la parte demandante, Laura Regina Ydrach Vivoni (en adelante la “demandante”) presentó la *Demanda* de epígrafe al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, según enmendada conocida como la *Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico*, (en adelante “Ley 161-2009). (SUMAC Núm. 1)
- En la mencionada *Demanda* la parte demandante en esencia solicita que este Tribunal “paralice inmediatamente una obra y uso no autorizado en una residencia que ubica en la Urbanización Santa Teresita, en San Juan; y que se demuela la construcción ilegal hecha en la colindancia con las propiedades adyacentes, por no contar con permiso para ello por no respetar las condiciones restrictivas que a su finca afectan. Se solicita además una sentencia declaratoria e injunction permanente para que la parte demandada se vea forzada a cumplir con las condiciones restrictivas de colindancia que rigen en la urbanización donde ubica la propiedad.”.
- Sin embargo, sin entrar en los méritos de la acción judicial presentada es deber de la parte aquí compareciente indicar que falta indispensable y que procede la desestimación del caso; toda vez que de la *Demanda* presentada no surge que se haya incluido como parte al Profesional Autorizado que expidió el Permiso de Construcción objeto del presente litigio, que serían los

profesionales **Mayra E. Matos Acevedo** y el ingeniero que certificó el Proyecto, que sería **Eduardo Oliver Polanco**.

4. Para fácil referencia de las partes incluimos documentos relacionados a los roles de los profesionales antes mencionados con el Proyecto en cuestión que evidencian que son parte indispensable del presente litigio. (**Anejo 1** – Permiso de Construcción; **Anejo 2** – Certificación de Cumplimiento Ético; **Anejo 3** - Contrato de Designación Aceptación del Inspector de Obras y **Anejo 4** – Pliego de Condiciones y Especificaciones Generales y Técnicas)

DERECHO APLICABLE

5. Conforme al Artículo 14.1 de la Ley 161-2009 este establece el proceso a seguir en cuanto a Recursos Extraordinarios. Veamos:

Artículo 14.1. — Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras.

La Junta de Planificación, así como cualquier Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público o una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de *injunction*, *mandamus*, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) **la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa;** 2) **la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes,** o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado; 4) **la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.**

En los casos en los que se solicite la revocación de una determinación final, será parte indispensable de en el pleito la entidad o profesional autorizado que haya emitido la determinación final y el dueño del proyecto. Además, en los casos en los que se solicite la revocación de un permiso otorgado por haberse utilizado información incorrecta o falsa y que dicho permiso se haya expedido bajo las disposiciones de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada, dicho ingeniero o arquitecto también será parte indispensable ponle en el pleito.

Indistintamente de haberse presentado una querella administrativa ante la Junta de Planificación, Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo del presente Artículo, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevar a cabo con respecto a la misma será considerada *ultra vires*.

El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.

En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el Tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o autorización debidamente expedida.

El Tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo este Artículo si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. Los honorarios de abogados bajo este Artículo será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial. En el caso que el Tribunal entienda que no es aplicable la presente imposición de honorarios de abogados, tendrá que así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello. Las revisiones de los dictámenes bajo este Artículo ante el Tribunal de Apelaciones se remitirán a los paneles especializados creados mediante esta Ley y dicho foro tendrá 60 días para resolver el recurso de revisión desde la presentación del mismo. (Subrayado y énfasis nuestro)

6. Cuando en un pleito la defensa de una parte está fundamentada en que el promovente de la acción no tiene una causa de acción en su contra, este podrá solicitar la desestimación de la demanda presentada en su contra. Véase Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.10.2.

7. En nuestro ordenamiento jurídico, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil permite al demandado solicitar la desestimación de la reclamación instada en su contra cuando es evidente de las alegaciones de la demanda prosperará alguna de las defensas afirmativas. *Trans-Oceanic Life Insurance Co. v. Oracle Corporation*, 184 DPR 689 (2012). Véase también *Sánchez v. Aut. de los Puertos*, 153 DPR 559 (2001).

8. Específicamente, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil dispone, en lo pertinente:

Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación se expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción de la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse mediante una moción debidamente fundamentada: (1) Falta de jurisdicción sobre la materia; (2) Falta de jurisdicción sobre la persona; (3) Insuficiencia del emplazamiento; (4) Insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5) Dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio; y (6) **Dejar de acumular una parte indispensable**. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2 (énfasis suplido).

9. La falta de parte indispensable es una defensa irrenunciable que **puede levantarse en cualquier etapa de los procedimientos**. Además, la defensa de dejar de acumular una parte indispensable puede presentarse en los Foros Apelativos o, incluso, el propio tribunal *sua sponte*

puede levantar la falta de parte indispensable toda vez que incide en la jurisdicción del tribunal. López García v. López García, 200 DPR 50 (2018); Romero v. S.L.G. Reyes, 164 DPR 721 (2005); García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527 (2010).

10. La Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 16.1, establece que se permite acumular como parte indispensable a “[l]as personas que tengan un interés común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia”, estas “se harán partes y se acumularán como demandantes o demandadas, según corresponda”. Id. Es decir, una parte indispensable se ha definido como “aquellas de las que no se pueden prescindir; las partes sin cuya presencia no pueden adjudicarse las cuestiones litigiosas ya que sus derechos quedarán afectados”. Rafael Hernández Colon, *Práctica Jurídica de Puerto Rico. Derecho Procesal Civil* (2017). La indispensabilidad de una parte deviene del mandato constitucional que prohíbe que una persona sea privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley. Id.

11. En esencia, el fin de la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, *ante*, es (i) proteger las personas ausentes de los posibles efectos perjudiciales que pueda ocasionarles la resolución del caso; (ii) **emitir una determinación completa**; y (iii) **evitar la multiplicidad de pleitos**. Aponte v. Román, 145 DPR 477(1998). La multiplicidad de pleitos se evita mediante un remedio efectivo y completo. José Cuevas Segarra, *Tratado de Derecho Procesal Civil* (2011). (Énfasis suplido).

12. Así las cosas, la Regla 16 de Procedimiento Civil “se fundamenta en la protección constitucional que impide que una persona sea privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley y en la necesidad de incluir a una parte indispensable para que el decreto sea uno completo”. Id., a la pág. 696. Asimismo, “[u]n tribunal apelativo no tiene jurisdicción para revisar en los méritos una resolución en acción donde falta una parte indispensable”. Id., citando a Cepeda v. García, 132 DPR 698 (1993) y Rodríguez Rodríguez v. Moreno Rodríguez, 135 DPR 623 (1994).

ARGUMENTACIÓN

13. A consecuencia de lo antes expresado el Municipio muy respetuosamente considera que, por disposición de ley, evidentemente faltan partes indispensables en el presente litigio y sin la acumulación de dichas partes este Tribunal se ve impedido de emitir una determinación completa.

14. Por tanto, procede la desestimación del caso según presentado y hasta tanto se acumulen las partes indispensables antes mencionadas.

15. En atención a lo anterior, solicitamos muy respetuosamente, que atienda la presente Moción y deje sin efecto la vista del próximo 20 de enero de 2026 para todos los fines legales pertinentes.

POR TODO LO CUAL, solicitamos, muy respetuosamente, de este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo anterior, y declare Con Lugar la presente Moción; junto a cualquier otra providencia que en derecho, justicia y equidad proceda.

CERTIFICO CERTIFICO que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del **Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC)** el cual automáticamente brinda aviso a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas y que esto cumple con el requisito de notificación en este caso, conforme disponen las Reglas de Procedimiento Civil.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En Guaynabo, Puerto Rico, hoy 16 de enero de 2026.

ALDARONDO & LÓPEZ BRAS, LLC
ALB Plaza, Suite 400
#16 Carretera 199
Guaynabo, PR 00969
Tel. (787) 474-5447

/SIMONE CATALDI MALPICA
RUA NÚM. 13072
Email: scataldi@alblegal.net

/DIORANGELIS SANTOS RIVERA
RUA NÚM. 18470
Email: dsantos@alblegal.net